

РЕШЕНИЕ

№ 1423

гр. Варна, 28.07.2017г.

В ИМЕТО НА НАРОДА

АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД - ВАРНА, пети състав в открито съдебно заседание, проведено на четвърти юли две хиляди и седемнадесета година в състав:

ПРЕДСЕДАТЕЛ: ДИМИТЪР МИХОВ

при участието на секретаря Нина Атанасова, като разглежда докладваното от съдия Димитър Михов административно дело № 1786/2015г. и за да се произнесе, взе предвид следното:

Производството е по реда на чл. 145 и следващите от Административнопроцесуалния кодекс (АПК), във връзка с чл. 215, ал.4 от Закона за устройство на територията (ЗУТ).

Образувано е по жалба на Министъра на РРБ чрез Областния управител на област с административен център – Варна срещу Решение № 2106-14/30.03.2015г. на Общински съвет-Варна, с което е одобрен проект за ПУП-ПРЗ за жилищен комплекс „Чайка“ на основание чл.21, ал.1, т.8 и чл.11 от ЗМСМА, чл.129, ал.1 във връзка с чл.110, ал.4, чл.16, ал.1-5, чл.22, чл.103, ал.4 от ЗУТ по отношение на ПИ с идентификатори 10135.2562.116, 10135.2562.28, 10135.2562.245, 10135.2562.150, 10135.2562.195, 10135.2562.177, 10135.2562.105, 10135.2562.207, 10135.2562.214, 10135.2562.89, 10135.2562.237 по КККР на гр. Варна.

Жалбоподателят изразява доводи за нищожност, респ. незаконосъобразност на оспореното решение. Твърди се, че са налице нарушения на материалния и процесуалния закон. Счита, че планът в оспорената му част е допуснат и одобрен в нарушение на правилата на ЗУТ, посочвайки разпоредбите на чл.16 и чл.22 от закона. Направено е искане решението да бъде обявено за нищожно, а в условията на евентуалност за незаконосъобразно, като постановено при съществено нарушение на административнопроизводствените правила, противоречие с материалноправните разпоредби и несъответствие с целта на закона.

Ответникът по делото, чрез процесуален представител оспорва жалбата. Изразява становище за правилност и законосъобразност на оспореното решение.



Заинтересована страна- „Нат“ ЕООД чрез процесуален представител оспорва жалбата.

Административен съд гр. Варна, след като прецени събраните по делото доказателства, доводите и възраженията на страните, приема за установено следното от фактическа страна:

Административното производство е започнало с Решение № 005/12.08.2005г. на Кмета на Община Варна, с което на основание чл.124, ал.2, чл.134, ал.1, т.1, ал.2, т.8 от ЗУТ е разрешено изработването на План за регулация и застрояване /ПРЗ/ на ж.к. „Чайка“ /19 и 20 м.р./ при спазване на нормативната уредба за устройство на територията и с изискването за прилагане на чл. 16 от Закона за устройство на територията. Изразено е положително становище по чл.135, ал.3 от ЗУТ на Главния архитект на Община Варна, представени към административната преписка са протокол от заседание на Обществения консултативен съвет по градоустройство на населените места на територията на Община Варна, както и протокол № 31/02-03.08.2005г. на ЕСУТ при Община Варна.

Изработването на ПРЗ за кв.„Чайка“ с оглед изготвеното техническо задание на проекта на Главния архитект на Община Варна, е обосновано с необходимостта от реструктуриране на територията и създаване на по-благоприятен режим за доизграждането му, поради настъпили промени в обществено-икономическите условия. Планът обхваща територия, разположена между булевардите „8-ми приморски полк“, „Васил Левски“, „Княз Борис I“ и ул.„Никола Вапцаров“. В заданието е указано, че за възстановените незастроени имоти приложение следва да намери разпоредбата на чл.16 от ЗУТ, като се използва възможността за промяна в местоположението им в обхвата на проектираната територия. В заданието е посочено, че следва да се търси възможност за обособяване на територии за групиране на възстановените имоти с цел тяхното възможно застрояване, което да не е за сметка на междублоковите пространства; да се определят площи за озеленяване и паркове за публично ползване в съответствие на действащия ОУП. Според заданието проектът следва да се изработи в две фази: „предварителен проект“ и окончателен проект, които следва да отговарят по обем и съдържание на Наредба № 8/2001г. за обем и съдържание на устройствените схеми и планове.

С Решение по Протокол № 26/05.07.2007г. на Експертния съвет по устройство на територията при Община Варна е приет плана – фаза предварителен проект на ПРЗ на ж.к. „Чайка“ /19 и 20 м.р./ със схеми „Ел“, „ВиК“, „пътно-транспортен план“, съобщен в ДВ, бр.4 от 15.01.2013г.

Областният управител на Област с административен център Варна е подал възражение № РД-13-1002-8/21.02.2013г. срещу проекта на ПУП-ПРЗ по отношение на имоти с идентификатор 10135.2562.28, 10135.2562.150, 10135.2562.214 и 10135.2562.182 по КККР. С решение по представения по делото протокол по т.25 относно възражението на жалбоподателя е





посочено, че ПИ с идентификатор 10135.2562.28 влиза в УПИ V23 за озелен. кв.9, 19 м.р. Съгласуване с Област Варна.

По делото е назначена и изслушана съдебно-техническа експертиза. Експертизата установява, че със Заповед № 341/27.03.1963г. на КАБ, е одобрен ЗРП на 19 и 20м.р. за „комплексно жилищно строителство“, който е реализиран през 70-те години на 20-ти век. Този план е без номера на УПИ и без номера на квартали, а само отреждания на терени за обществено обслужване и улична регулация. Липсват чертежите към този план, като единствено за 20м.р. има съхранен регулационен план. От заключението на експертизата, ПИ 10135.2562.116, 10135.2562.28, 10135.2562.150, 10135.2562.195, 10135.2562.177, 10135.2562.89 са държавна частна собственост; ПИ 10135.2562.105 е предмет на спор за собственост между Държавата и Община Варна по адм. дело № 334/2015г.; ПИ 10135.2562.237 е в съсобственост между Виолета Иванова и Областна администрация; За ПИ 10135.2562.207 липсват по делото данни за собственост, а от извършена справка в областна администрация е предоставен АДС № 10065/1969г. Експертизата не може да даде отговор на въпроса: неприложена първа регулация по предходен план или неурегулирана територия за ПИ 10135.2562.116, 10135.2562.28, 10135.2562.177 и 10135.2562.89, поради липса на съхранен действащ план за регулация. За ПИ 10135.2562.245, 10135.2562.150, 10135.2562.195, ПИ 10135.2562.105, 10135.2562.214, 10135.2562.237 е налице хипотезата – неприложена първа регулация по предходен план. За имот № 10135.2562.207 не е налице хипотезата на чл.16, ал.1 от ЗУТ. Експертизата е дала отговор относно наличието на хипотезата на чл.16 от ЗУТ; изпълнение процедурата по чл.16, ал.4 от ЗУТ; относно отразяване на ПИ в ПУП и съответното отнемане на площи от тях; относно предвижданията на плана. Поради липсата на ЗРП по Заповед № 341/27.03.1963г. на КАБ, в частта му на 19 м.р., гр. Варна, експертизата не дава категоричен отговор дали процесния план е в съответствие с изискванията на чл.22, ал.5 от ЗУТ. Експертизата не е оспорена от страните. Съдът кредитира заключението на вещото лице, като компетентно и обективно изготвено и в съответствие с останалите доказателства по делото.

Въз основа на приетите за установени факти, съдът намира жалбата за основателна по следните съображения:

Обжалваният административен акт е издаден от компетентен орган, в кръга на предоставените му правомощия и в рамките на териториалната му и материална компетентност. Оспореното решение е издадено в съответствие с изискването за форма, като при приемането му не са допуснати съществени нарушения на административнопроизводствените правила.

Съгласно чл.16, ал.1 от ЗУТ, с подробен устройствен план за територии с неурегулирани поземлени имоти, както и за територии с



неприложена първа регулация по предходен устройствен план се определят необходимите площи за изграждане на обектите на социалната инфраструктура-публична собственост, на озеленените площи, обединени в зелена система и на мрежи и съоръжения на техническата инфраструктура. За осъществяване на тези предвиждания с влизане в сила на плана, собствениците на недвижими имоти прехвърлят в полза на общината процентна част от площта на имотите си, определена с плана, но не повече от 25%. Съгласно ал.2, подробният устройствен план се изработва на базата на кадастрална карта, одобрена по реда на ЗКИР. Лицето и площта на новообразуваните УПИ, конкретното им предназначение, характерът и начинът на застрояването им се определят със самия ПУП. В ал.4 е предвидено, че в случаите по ал.1 на всеки собственик на недвижим имот, общината определя равностойно урегулиран имот, като се съобразява с местоположението на имота, местността, но не и с точните им кадастрални граници. Когато имота попада в различни устройствени зони, новообразувания урегулиран имат се предоставя в зоната, която имотът е имал преобладаващо местоположение. Урегулираните имоти с пазарна стойност не по-малка от пазарната стойност на имотите преди урегулирането им се доказва с решение на комисията по чл.210 от ЗУТ. В настоящия случай и според фактическите установявания на съдебно-техническата експертиза, изцяло неотнормирани са правилата на чл.16, ал.1 от ЗУТ. От извършеното подробно обследване на ПУП-ПРЗ на жилищен комплекс „Чайка“ /19м.р. и 20 м.р./, гр. Варна според експертизата, процесният план представлява план за реструктуриране на жилищен комплекс „Чайка“ в обхват на 19м.р. и 20 м.р., гр. Варна. Освен това експертизата е категорична, че поради това, че в Община Варна не се съхранява ЗРП, по Заповед № 341/27.03.1963г. на КАБ в частта му на 19 м.р., гр.Варна, не може да даде отговор дали процесният план е в съответствие с изискванията на чл.22, ал.5 от ЗУТ. Следва да се посочи, че по отношение на реституираните имоти не важат правилата на чл.16, ал.1 от ЗУТ, поради което следва да се търси баланс между защита интересите на собствениците и обществените интереси за изграждане на обекти на публичната собственост, като за нуждите на последните се извършва отчуждаване по реда на ЗОБС и по чл.209 от ЗУТ, а не по прякото действие на чл.16 от ЗУТ с влизане в сила на плана. С оглед на това съдът намира, че одобрени на това основание, планът се явява незаконосъобразен.

Съгласно чл.22 от ЗУТ в квартали и в големи урегулирани поземлени имоти застрояването може да бъде комплексно с разполагане на групи сгради с различно предназначение, свободно стоящи или свързани. Площите между сградите при комплексното застрояване се устройват като паркове и градини, места за паркиране или подземни паркинги и площадки за игра. В жилищни и курортни комплекси комплексното застрояване



може да ес съчетава със застрояване в отделни урегулирани поземлени имоти. Ново строителство в съществуващите жилищни комплекси се предвижда въз основа на подробен устройствен план по чл.110, ал.4 - план за регулация и застрояване за преструктуриране на жилищния комплекс в обхват най-малко територията на един квартал с комплексно застрояване.

Съгласно чл.16, ал.1 от ЗУТ, с подробен устройствен план за територии с неурегулирани поземлени имоти, както и за територии с неприложена първа регулация по предходен устройствен план се определят необходимите площи за изграждане на обектите на зелената система, на социалната и на техническата инфраструктура – публична собственост. Според експертизата /л.183/ ПИ – 214 и ПИ – 150, попадат в улична регулация. За ПИ №№ 10135.2562.28, 10135.2562.89, 10135.2562.116 и 10135.2562.177, попадащи в територията на 19м.р., гр. Варна експертизата не дава отговор относно предвижданията, поради липса на планове от 1963г. и от 1996г. за територията на 19 м.р. В улична регулация според експертизата попадат и малка част от ПИ – 245 и ПИ – 195. Т.е предвиждането относно посочените ПИ не е за която е да е от дейностите предвидени в чл.16, ал.1 от ЗУТ, поради което същите са проектирани в нарушение на закона.

С оглед изложеното настоящият състав намира жалбата за основателна, а решението на Общински съвет – Варна се явява постановено в противоречие с материалноправните разпоредби, при допуснати съществени нарушения на производствените правила и при несъответствие с целта на закона, поради което следва да бъде отменено в обжалваната му част.

Предвид разпоредбата на чл.173, ал.2 от АПК в случай, че естеството на акта не позволява на съда решаване на въпроса по същество, следва административната преписка да бъде върната на административния орган за произнасяне по същество съобразно мотивите на съда и при спазване на нормативите на ЗУТ и подзаконовите нормативни актове по устройство на територията.

С оглед изхода на спора съдът намира за основателно и своевременно направено искането на жалбоподателя за присъждане на направените по делото разноски. Предвид това и на основание чл. 143, ал.1 от АПК, ответника следва да бъде осъден да заплати в полза на жалбоподателя разноски в размер на 2440 лева, от които 40 /четиридесет/ лева внесена такса за обнародване в ДВ, 600 лева юрисконсултско възнаграждение, 1800 лева платен депозит за възнаграждение на вещо лице.

Водим от горното и на основание чл. 172, ал.2 от АПК, Административен съд – Варна, пети състав

РЕШИ:



ОТМЕНЯ Решение № 2106-14/30.03.2015г. на Общински съвет-Варна, с което е одобрен проект за ПУП-ПРЗ за жилищен комплекс „Чайка“ на основание чл.21, ал.1, т.8 и чл.11 от ЗМСМА, чл.129, ал.1 във връзка с чл.110, ал.4, чл.16, ал.1-5, чл.22, чл.103, ал.4 от ЗУТ в частта за ПИ с идентификатори 10135.2562.116, 10135.2562.28, 10135.2562.245, 10135.2562.150, 10135.2562.195, 10135.2562.177, 10135.2562.105, 10135.2562.207, 10135.2562.214, 10135.2562.89, 10135.2562.237 по КККР на гр. Варна.

ВРЪЩА преписката на Общински съвет гр. Варна за ново произнасяне, съобразно указанията, дадени в мотивите на решението.

ОСЪЖДА Общински съвет гр. Варна да заплати на Областна администрация гр. Варна сумата от 2440 /две хиляди четиристотин и четиридесет/ лева разноски по делото.

РЕШЕНИЕТО подлежи на обжалване пред Върховния административен съд на Република България в 14-дневен срок от съобщаването му на страните.

Съдия:



ИЗДАДЕН ИЗПЪЛНИТЕЛЕН ЛИСТ 283/18.05.18
НА ОС 5000 п.ч. ВАС
ЗА ОС
СЕКРЕТАР Михаел Митов
ПОЛУЧИЛ 25.05.2018
ав. Митов Митов

ВЯРНО С ОРИГИНАЛА
СЕКРЕТАР



Решението е обезсилено
в една час и половина
в връзка с Решение № 5640/
30.04.2018г. на ВАС по адм.г.
№ 12095/2014г. и е върнато
за разглеждане от друг състав
на АС-Варна.

РЕШЕНИЕ

№ 5640.....

София, 30.08.2018 г.



В ИМЕТО НА НАРОДА

Върховният административен съд на Република България - Второ отделение, в съдебно заседание на двадесет и шести март две хиляди и осемнадесета година в състав:

ПРЕДСЕДАТЕЛ: СВЕТЛАНА ЙОНКОВА

ЧЛЕНОВЕ: ТАНЯ РАДКОВА

АНЕЛИЯ АНАНИЕВА

при секретар
на прокурора
от съдията
по адм. дело № 12095/2017.

Михаела Петрова
Владимир Йорданов
ТАНЯ РАДКОВА

и с участието
изслуша докладваното

Производството е по чл. 208 и следващите АПК.

Образувано е по касационни жалби на Общинския съвет гр. Варна и на "НАТ" ЕООД гр. Варна чрез техните пълномощници срещу решение №1423/28.07.2017 г. по адм. д. №1786/2015 г. на Административен съд Варна. Считат обжалваното решение за недопустимо и алтернативно -за неправилно като постановено в нарушение на материалния и процесуалния закон и необосновано. Претендират от съда отмяната му.

Ответниците по касационната жалба-министъра на РРБ чрез областния управител на област с административен център-Варна и Светлозар Велчев Попов не вземат становище.

Представителят на Върховната административна прокуратура дава заключение за неоснователност на касационните жалби.

Касационните жалби са подадени в срок и са процесуално допустими.

За да се произнесе по съществото на касационните жалби, разгледани съгласно чл. 218, ал. 1 АПК с оглед наведените основания за отмяна и чл. 218, ал. 2 АПК, настоящата инстанция взе предвид:

Първоинстанционният съд е бил сезиран с жалба от жалба

на министъра на РРБ чрез областния управител на областния административен център – Варна. срещу Решение № 2106-14/30.03.2015г. на Общински съвет-Варна, с което е одобрен проект за ПУП-ПРЗ за жилищен комплекс „Чайка.“ на основание чл. 21, ал.1, т.8 и чл.11 от ЗМСМА, чл.129, ал.1 във връзка с чл.110, ал. 4, чл.16, ал.1-5, чл.22, чл.103, ал.4 от ЗУТ по отношение на ПИ с идентификатори 10135.2562.116, 10135.2562.28, 10135.2562.245, 10135.2562.150, 10135.2562.195, 10135.2562.177, 10135.2562.105, 10135.2562.207, 10135.2562.214, 10135.2562.89, 10135.2562.237 по КККР на гр. Варна.

С обжалваното решение съдът е отменил оспорения административен акт и е върнал преписката на Общинския съвет Варна за ново произнасяне.

За да постанови този резултат, решаващият съд е развил следните доводи:

От заключението на експертизата, ПИ 10135.2562.116, 10135.2562.28, 10135.2562.150, 10135.2562.195, 10135.2562.177, 10135.2562.89 са държавна частна собственост; ПИ 10135.2562.105 е предмет на спор за собственост между Държавата и Община Варна по дело № 334/2015г.; ПИ 10135.2562.237 е в съсобственост между Виолета Иванова и Областна администрация; За ПИ 10135.2562.207 липсват по делото данни за собственост, а от извършена справка в областна администрация е предоставен АДС № 10065/1969г. Експертизата не може да даде отговор на въпроса: неприложена първа регулация по предходен план или неурегулирана територия за ПИ 10135.2562.116, 10135.2562.28, 10135.2562.177 и 10135.2562.89, поради липса на съхранен действащ план за регулация. За ПИ 10135.2562.245, 10135.2562.150, 10135.2562.195, ПИ 10135.2562.105, 10135.2562.214, 10135.2562.237 е налице хипотезата – неприложена първа регулация по предходен план. За имот № 10135.2562.207 не е налице хипотезата на чл.16, ал.1 от ЗУТ. Поради липсата на ЗРП по Заповед № 341/27.03.1963г. на КАБ, в частта му на 19 м.р., гр. Варна, експертизата не дава категоричен отговор дали процесния план е в съответствие с изискванията на чл. 22, ал.5 от ЗУТ. В настоящия случай и според фактическите установявания на съдебно-техническата експертиза, изцяло неотнормирани са правилата на чл.16, ал.1 от ЗУТ. Според експертизата ПИ – 214 и ПИ – 150, попадат в улична регулация. За ПИ №№ 10135.2562.28, 10135.2562.89, 10135.2562.116 и 10135.2562.177, попадащи в територията на 19м.р., гр. Варна експертизата не дава отговор относно предвижданията, поради липса на планове от 1963г. и от 1996г. за територията на 19 м.р. В



ВЕРНО С ОПРИНАЛА
СЕКРЕТАР

улична регулация според експертизата попадат и малка част от ПИ – 245 и ПИ – 195. Предвиждането относно посочените ПИ не е за която е да е от дейностите предвидени в чл.16, ал.1 от ЗУТ, поради което същите са проектирани в нарушение на закона.

Решението е недопустимо по отношение на имоти с идентификатори 10135.2562.177, 10135.2562.105 и 10135.2562.214 при следните съображения:

За имот с идентификатор 10135.2562.177 е съставен акт за държавна собственост АДС № 8599/2014 г. с площ 23 878 кв. м. урбанизирана територия, комплексно застрояване и АОС № 8345/2015 на основание чл. 2, ал. 1, т. 2 ЗОС във връзка с пар. 42 ПЗР на ЗИД на ЗОС, като е вписан в съсобственост в кадастралния регистър на държавата чрез областна администрация област Варна и на община Варна. За имот 10135.2562.105 е съставен акт АДС 809/1950 г. и АОС № 57/2014 г. От заключението на вещото лице е видно, че за имота през 2003 г. е одобрен ПУП-ПРЗ, съгласно който същият попада в УПИ I-обществено обслужване. В кадастралния регистър имотът е записан само на община Варна. За имот с идентификатор 10135.2562.214 е съставен АДС № 807/1950 г. за вила на 118 кв. м и място, съставляващо парцел № XI- кв. 67, като според представения АДС се отчуждават вила и 1 дка място. Съгласно отметка върху акта за държавна собственост и съгласно заповед № 198/27.07.1992 г. на кмета на община Варна имотът /отчужден и одържавен/ е отписан от актовете книги и не е държавен. Според заключението на вещото лице процесният имот ПИ-214 съгласно заповед на кмета на община Варна от 27.07.1994 г. попада в УПИ I-трафопост, УПИ III-общ. и УПИ V-обществено строителство и в улична регулация. В кадастралния регистър имотът е записан на Република България с отметка- без документи за собственост. За този имот, целият с площ от 8 892 кв. м. жалбоподателят пред първата инстанция няма доказателства за собственост извън одържавена част, която е деактивирана. В разглеждания смисъл съдът изрично е указал на жалбоподателя да представи доказателства за собственост, които не са ангажирани. Поради това не е налице активна процесуална легитимация за първоинстанционния жалбоподател от обжалване на решение като оспореното. Тези аргументи са относими и за имотите с идентификатори 10135.2562.177, 10135.2562.105, за които са съставени и актове за общинска собственост, а за имот 10135.2562.105 е налице и висящ спор за собственост между държавата и община Варна. Актовете и за държавна и за общинска собственост нямат правопораждащо действие, поради което при конкуренция между тях спорът следва да бъде решен по общия



исков ред. На второ място, според пар. 7 ПЗР към Закона за местното самоуправление и местната администрация ДВ, бр. 77 от 1991 г., изм. и доп., бр. 49 от 1995 г., изм., бр. 26 от 2000 г.) с влизане в сила на този закон преминават в собственост на общините и следните държавни имоти: 1. незастроени парцели и имоти в селищните територии, предназначени за жилищно строителство, обществени, благоустройствени и комунални мероприятия, придобити чрез отчуждително производство, с изключение на подлежащите на връщане на предишните им на предишните им собственици; 2. общинските пътища, улиците, булевардите, площадите, обществените паркинги в селищата и зелените площи за обществено ползване; 3. жилищните обекти, изградени по реда на чл. 117 от Закона за териториално и селищно устройство, за оборотни жилища или за социални мероприятия, включително за отдаване под наем на социално слаби семейства; 4. обектите на общинската инфраструктура с местно значение, предназначени за административните потребности на общините, както и за здравно, образователно, културно, търговско, битово, спортно или комунално обслужване. Според пар. 42 ПЗР към ЗИД на Закона за общинската собственост (ДВ, бр. 96 от 1999 г., изм., бр. 36 от 2006 г., в сила от 1.07.2006 г.) застроените и незастроените парцели и имоти - частна държавна собственост, отредени за жилищно строителство и за обществени и благоустройствени мероприятия на общините, съгласно предвижданията на действащите към датата на влизането в сила на този закон подробни градоустройствени планове, преминават в собственост на общините. Тези имоти, според заключението на вещото лице, съгласно заповед № 341/1963 г. на КАБ е одобрен ЗРП за 19 и 20 микрорайони за "комплексно жилищно строителство", който е реализиран през 70-те години на миналия век. С този план терените са отредени за обществено обслужване и улична регулация. С цитираните преходни разпоредби на ЗССМА и Закона за общинската собственост се въвежда разграничение на правото върху обекти принадлежали на държавата, като по законодателен път се променя и принадлежността на правото на собственост спрямо различните субекти - участници в гражданския оборот, които до този момент не са били негови титуляри. Нормата на пар. 7 ПЗР на ЗМСМА очертава обектите, които при влизане в сила на посочения нормативен акт преминават в собственост на общините. Според редакцията пък на пар. 42 ПЗР към ЗИД на Закона за общинската собственост трансформацията на държавната в общинска собственост настъпва по силата на закона /използвано е понятието "преминава". ЗМСМА е в сила от



17.09.1999 г., а Законът за общинската собственост е в сила от 01.06.1996 г. Процесният имот ПИ-214 съгласно заповед на кмета на община Варна от 27.07.1994 г. попада в УПИ I-трафопост, УПИ III-общ. и УПИ V-обществено строителство и в улична регулация и удовлетворява изискванията на цитираните разпоредби. Имот 10135.2562.177 е за урбанизирана територия, комплексно жилищно застрояване, имот 10135.2562.105, по одобрен ПУП-ПРЗ- попада в УПИ за обществено обслужване, като и двата имота са актувани като общински на основание пар. 42 ПРЗ на ЗИД на ЗОБС. Предвид изложеното обжалваното решение в частта му досежно тези имоти е постановено по недопустима първоинстанционна жалба. Решението в тази му част следва да бъде обезсилено, а производството по делото-прекратено.

По отношение на останалите имоти съдът е приел, че не са налице предпоставките на чл. 16, ал. 1 ЗУТ и чл. 22 ЗУТ. В тази част решението е необосновано и постановено при съществено нарушение на процесуалните норми. В разглеждания аспект съдът не е изложил мотиви кое е водещото правно основание на оспореното решение, с което се одобрява проект- ПУП- ПРЗ за жилищен комплекс "Чайка"-19 и 20 микрорайони, което се извършва съобразно разпоредбата на чл. 22 ЗУТ. По същество това е план за преструктуриране на жилищни комплекси, при който се изработва и план регулация и застрояване. При това се урегулират в имоти прилежащи части към съществуващи сгради, други имоти се урегулират и предвиждат за застрояване при спазване на правилата за комплексно застрояване, а незастроени имоти, за които не може да се предвиди застрояване съгласно чл. 22, ал. 6 ЗУТ, се се урегулират като озеленена площ за широко обществено ползване. В това отношение съдът не е изложил никакви мотиви, нито е направил анализ на конкретните, засегнати от обжалваното решение имоти. Изобщо не е изяснен въпроса какво точно се претендира и отрежда-дали се предвиждат за застрояване и урегулиране тези имоти, както и дали вече са били предмет на регулация и какво точно е предвидено за всеки един от имотите. Аргументът, че експертизата не може да даде отговор дали процесният план е в съответствие с изискванията на чл. 22, ал.5 от ЗУТ, не освобождава съда да направи относимите фактически констатации. За да се приеме наличието или липсата на предпоставките на чл. 22, ал. 6 и 7 ЗУТ, следва да се прецени плътност, интензивност за застрояване и минимални изисквания за озеленяване, което не е подложено на мотивировка.

Предвид изложеното обжалваното решение следва да бъде обезсилено частично, а в останалата част -отменено, като в



отменената част делото следва да се върне за ново разглеждане от друг състав на същия съд съобразно мотивите на настоящия съдебен акт. С оглед изхода на спора пред касационната инстанция на касатора "НАТ" ЕООД следва да се присъдят направените и претендирани разноски по приложен списък в размер на 650 /шестотин и петдесет / лв, а на Общински съвет -Варна разноски по компенсация, представляващи възнаграждение за един адвокат в размер на 250 /двеста и петдесет/ лв. без представен списък на разноски.

Воден от горното, Върховният административен съд, второ отделение,

РЕШИ:

ОБЕЗСИЛВА решение №1423/28.07.2017 г. по адм. д. №1786/2015 г. на Административен съд Варна в частта, с която е отменено решение №2106-14/30.03.2015г. на Общински съвет-Варна, с което е одобрен проект за ПУП-ПРЗ за жилищен комплекс „Чайка“ досежно имоти с идентификатори 10135.2562.177, 10135.2562.105 и 10135.2562.214.

ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ жалбата на Министъра на РРБ чрез областния управител на област с административен център Варна срещу Решение № 2106-14/30.03.2015г. на Общински съвет-Варна, с което е одобрен проект за ПУП-ПРЗ за жилищен комплекс „Чайка“ досежно имоти с идентификатори 10135.2562.177, 10135.2562.105 и 10135.2562.214 и ПРЕКРАТЯВА производството по делото в тази му част.

ОТМЕНЯ решение №1423/28.07.2017 г. по адм. д. №1786/2015 г. на Административен съд Варна в останалата му част и ВРЪЩА делото в тази му част за ново разглеждане от друг състав на същия съд при съобразяване мотивите на настоящия съдебен акт.

ОСЪЖДА Областна администрация -Варна да заплати на "НАТ" ЕООД разноски по делото в размер на 650 /шестотин и петдесет / лв. и на Общински съвет -Варна разноски в размер на 250 /двеста и петдесет/ лв.

Решението не подлежи на обжалване.

ПРЕДСЕДАТЕЛ:

ЧЛЕНОВЕ:



[Handwritten signature]
[Handwritten signature]
[Handwritten signature]